

1500875-95.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2159039/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 18461992 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

5352/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2159039 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500875-95.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500875-95.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2159039/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 18461992 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

5352/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2159039 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

5352/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ASSIS COELHO

Vistos.

RAFAEL ASSIS COELHO está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, isto porque, dia 12 de junho de 2021, por volta de 21h00, na Avenida Ortêncio Giron, 466, nesta cidade e comarca, tinha em

depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, 78,39g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, sob forma de pedras "crack", droga essa capaz de causar dependência.

Notificado (fl. 128), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 106/122, sendo a denúncia recebida às fls. 163/165. No curso da instrução, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 247/256).

Encerrada a instrução, deferida a apresentação de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, com a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mesma tese sustentada pela I. Defesa (mídia digita à fl. 247).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06/07, Boletim de Ocorrência de fls. 26/28, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 29/30, Laudo de Constatação Prévia de fls. 32, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 88/90, que atestou que o entorpecente apreendido se trata de cocaína na forma de "crack".

A autoria delitiva também é certa.

Ouvido em Juízo, o réu afirmou que estava retornando para sua casa, quando foi abordado pelos policiais; estes disseram que havia uma denúncia de tráfico na rua de sua casa; isto ocorreu durante a noite, sendo que os policiais entraram em sua residência sem sua autorização; posteriormente, os policiais disseram que haviam encontrado o entorpecente apreendido; não tinha conhecimento que essa havia substância estava na sua casa; trabalha com registro em carteira.

Por sua vez, os policiais militares Josias Guerreiro Júnior e Wellington Vidotto Júnior afirmaram que encontraram o entorpecente no telhado da casa do réu.

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais militares não comprovaram, no caso, de forma estreme de dúvidas, a traficância, eis que a abordagem do acusado ocorreu apenas em razão da denúncia anônima de tráfico efetuada por terceiros, fato que não foi efetivamente presenciado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Os elementos angariados nos autos, pois, são insuficientes para incriminar o réu pela prática do crime disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois as testemunhas de acusação não trouxeram detalhes e informações suficientes para demonstrar a comercialização ilícita de entorpecentes.

Portanto, só resta ao Juízo a alternativa de aplicar na espécie o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a desclassificação do delito imputado na peça acusatória para o delito previsto no art. 28, caput, da lei nº 11.343/2006.

Passo à dosagem da pena.

Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, em razão do réu possuir maus antecedentes (certidão de fls. 39/41), fixo sua pena em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 mês (artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06), tornando-a definitiva por não haver mais o que considerar.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu RAFAEL ASSIS COELHO, como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06.

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade, pois não estão presentes os requisitos de sua prisão preventiva.

Transitado em julgado, o réu terá seu nome lançados no livro "Rol dos Culpados".

Restitua-se ao réu o valor apreendido.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 20 de outubro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA